“2019.2.25”机械伤害事故调查报告

2019年2月25日上午9时35分左右，我区向山镇境内马鞍山澳新环保科技有限公司在填埋场混凝土浇筑过程中，发生一起事故，造成一人死亡。

事故发生后，区政府分管领导、区安监局局长、向山镇有关领导赶赴现场，了解事故情况，指导善后工作。区政府主要领导对事故善后处理和调查工作进行了安排。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令），区政府成立由常务副区长唐杰为组长，区安监局局长计承松为副组长，区监察委、区安监局、区环保局、区工会、雨山公安分局、向山镇组成事故调查组。调查组通过现场勘察、询问相关人员和查看有关资料等方式，对事故进行了认真调查。现将事故调查情况报告如下:

一、事故单位概况

1、马鞍山澳新环保科技有限公司（以下简称澳新环保）成立于2010年6月18日，公司法定代表人：龚**。注册资本：2000万元。公司注册地址：马鞍山市雨山区向山镇陶村村。经营范围：环保设备研发、加工和制造；环保技术开发，危险废物处置项目投资，企业管理咨询，危险废物收集、贮存、处置及利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）

2、马鞍山向山混凝土有限责任公司（以下简称向山混凝土）成立于2010年11月18日，公司法定代表人：沐*。

注册资本：1200万元。公司注册地址：马鞍山市雨山区向山镇创业园北区。经营范围：混凝土、砂浆、水稳材料（不含危险化学品及易制毒品）的生产、批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、业务承揽概况

澳新环保因生产工艺及环保要求，需要将处理过的危险废物固化填埋，再在填埋物上浇筑混凝土。混凝土的浇筑工程大约每月进行一次，因为浇筑工程量比较小，所以澳新环保将工程施工转包给了向山镇陶村村民郭**，双方还签订了“零星工程施工合同”。

因郭**长期给向山混凝土提供石子等生产原料，而向山混凝土又欠其原料款，所以郭**就将向山混凝土的混凝土转卖到了澳新环保，双方签订了“预拌商品混凝土购销合同”。

待向山混凝土去澳新环保进行浇筑施工完毕后，开票给澳新环保，由澳新环保付款给向山混凝土，向山混凝土收款后再转账给郭**以抵欠其的原料款。

三、事故发生经过

2019年2月25日上午，郭**根据与澳新环保合同安排，要求向山混凝土安排混凝土泵车到澳新环保填埋场盐池进行浇筑作业。

当日上午8点40分左右混凝土泵车驾驶员高**、辅助工李**驾驶泵车来到澳新环保填埋场盐池与澳新环保固化车间固化班8名工人进行浇筑前的准备工作（皖E03240号混凝土泵车车长约8米，载重8立方米混凝土，泵管全部伸展

长度为 42 米)。

当混凝土泵车车头朝南车尾朝北开始伸展支脚架，随后混凝土泵车开始了浇筑作业，先浇筑的是盐池围墙，随后开展浇筑泵车东南方的浇筑平台平面，澳新环保当时有 3 名工人在平台上辅助浇筑作业，后面还有 1 个人在浇筑过的地方整理浇筑网。随着浇筑作业的进行，混凝土泵车泵管够不到东南角的浇筑面，此时泵管完全伸展且与地面接近水平状态。为方便浇筑固化车间固化班班长丁**（澳新环保）想让高**把车辆往前再前进 2 米，泵车驾驶员高**说，你们把泵管前面的软管稍微往前推一点就能够着了，丁**往前推了软管试了一下，发现浇筑效果并不好，就放下软管准备人工把混凝土往前推。放下软管后，固化班现场工人郭*（澳新环保）过来抓住软管想试着继续作业，大约过了 1 分钟（上午 9 点 35 分左右)，混凝土泵车左前方支脚架突然压穿地面浇筑层，导致泵车向左侧侧倾，泵车臂架瞬间下降，泵管软管后端的金属管砸中正在作业的郭*，并将其压在下面。一旁的丁**发现后，立即与现场其他的两名作业工人去抬管子想救出郭*，并在现场大声呼救，随后在填埋场盐池作业的其他工人都帮忙抬管子，泵车驾驶员高**也开始将泵臂抬升，随着管子的抬升，众人把郭*抬了出来，让其平躺在地面上，此时郭*已经陷入昏迷状态。固化车间主任陈**（澳新环保）拨打了“120”急救电话，并向澳新环保总经理邵建国、生产部部长徐晓江、安环部部长陈仲康进行了汇报。二十分钟后，“120”急救车赶到现场，将受伤的郭*紧急送往市十七

冶医院进行抢救。同日上午 11 点左右，郭*经市十七冶医院抢救无效死亡。

四、事故应急处置评估

（一）应急处置情况

事故发生后，现场人员第一时间进行了救援。

上午 9 时 35 分，郭*被泵车泵管压住后，作业现场工人开始抬泵管，并指挥驾驶员高**抬升泵管。

上午 9 时 36 分，郭*被救援人员从泵管下救出，并被平放置地面。现场人员发现郭*陷入昏迷状态，在其耳边呼喊，试图唤醒他，并解开他的衣物，怕其冷又脱下几件棉衣给郭*盖上。

上午 9 时 37 分，固化车间主任陈**拨打了“120”急救电话求助，随后又打电话向公司总经理和其他领导进行了汇报。

上午 9 时 42 分澳新环保生产部部长徐晓江、安环部部长陈仲康赶到事故现场了解事故情况并作出处理安排。

上午 9 时 57 分“120”救护车赶到事故现场，对郭*进行急救，并将郭*送往市十七冶医院，澳新环保陈仲康等人也赶到医院。

上午 11 时，郭*经市十七冶医院抢救无效死亡。

（二）应急处置评估

事故应急相关部门联动紧密，处置得当。

五、事故造成的人员伤亡情况

该起事故造成一人死亡。死者：郭*，男，56 岁，身份

证号：34050519********1X，本市向山镇锁库村人。

六、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1、直接原因：混凝土泵车驾驶员未按规定对泵车支架脚垫护，作业时泵车支架脚压穿混凝土层，导致郭*被瞬间下降的泵车泵管砸压致死。

2、间接原因：

（1）向山混凝土混凝土泵车事故当天公司作业现场调度未到场的情况下冒然作业。

（2）澳新环保将工程发包给郭**个人承揽，签订的合同中没有专门的安全协议，涉及安全条款的部分为“生死状”，安全以包代管。

（3）工程项目承包人郭**，无资质、安全生产条件承包承揽施工项目，安全生产以包代管。

（4）澳新环保未对外来施工人员进行安全教育培训，未对作业现场进行安全书面交底。

（5）澳新环保现场负责人发现违章作业未及时制止，未及时向公司进行上报。

（6）澳新环保“三级” 安全教育培训工作流于形式，班组级安全教育培实质内容欠缺。

（二）事故性质

这是一起生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及处理建议

1、向山混凝土特种车辆作业缺少现场调度监护，作业

现场违规违章作业未及时制止，未落实企业安全生产主体责任，对事故的发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条的相关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议区安监局给予行政处罚。

2、向山混凝土法定代表人沐*，未落实主要负责人对企业安全生产工作负有的职责，未有效落实企业制定的安全生产规章制度和操作规程，未有效开展隐患排查治理工作，对事故的发生负有领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的相关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定，建议区安监局给予行政处罚。

3、向山混凝土驾驶员高**操作混凝土泵车时，违反操作规程，未按规定使用支脚架防护垫，对事故的发生负有直接责任。建议由向山混凝土内部予以处理。

4、工程项目承包人郭**，没有任何资质、安全生产条件承包建筑类施工项目，无任何安全生产意识，法律意识淡薄，安全生产存在以转包代管理的情况。对事故的发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条第一款的相关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十条的规定，建议区安监局给予行政处罚。

5、澳新环保安全生产管理工作脱节，公司虽设立安环部，但对事故发生的填埋场浇筑项目监管不足，公司采购部将混凝土浇筑工程发包给不具备安全生产条件的郭**个人承揽，也未向公司安环部报备，与郭**的合同中未单独再签

订安全协议，安全管理以包代管，对外来施工单位未开展安全教育培训、未进行书面安全交底，作业现场风险评估不足，未做到对承包方的安全生产工作统一、协调管理，企业内部安全生产“三级”培训教育流于形式，作业现场发现的违章作业未及时制止，发现的安全隐患未及时上报，未履行企业安全生产主体责任，对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第四十六条的相关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议区安监局给予行政处罚。

6、澳新环保法定代表人龚**，未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的职责，没有落实安全生产责任，对事故发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的相关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定，建议区安监局给予行政处罚。

八、事故防范及整改措施

1、向山混凝土要完善和落实各项安全管理制度、岗位责任制、特种作业车辆安全操作规程，认真开展隐患排查和治理工作， 要加强安全生产教育培训，强化作业现场调度、监理的作用，落实企业安全生产主体责任，强化作业现场的安全监督检查，严禁特种作业车辆违章作业再次发生。同时要吸取本次事故的教训，举一反三、引以为戒，杜绝生产安全事故的再次发生。

2、澳新环保要落实企业安全生产主体责任，立即开展本企业的安全生产隐患大排查、大治理工作，严禁将工程发

包给不具备安全生产条件的生产经营单位或个人，加强对外来施工单位的安全教育及做好书面交底工作，立即落实开展企业安全生产“三级”教育培训工作，构建“六项机制”风险管控工作，立即梳理并组织学习企业各项安全制度、安全操作规程、岗位责任制，吸取本次事故教训，引以为戒，杜绝生产安全事故的再次发生。

3、项目承包人郭**要吸取本次事故教训，加强法律法规的学习，自身不具备资质和不具备安全生产条件的情况下，严禁再接揽项目工程。

4、安全监管部门及相关行业主管部门要及时总结该起事故发生的教训，加大安全生产的巡查督查力度，督促各企业做好隐患排查治理和构建“六项机制”风险管控工作，防止同类事故再次发生。

附件:《中华人民共和国安全生产法》相关条款

“2.25”机械伤害事故调查组

2019年3月15日

附件:

《中华人民共和国安全生产法》相关条款

第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立、健全本单位安全生产责任制;

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施;

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

（七）及时、如实报告生产安全事故。

第二十条 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;

（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;

（四）组织或者参与本单位应急救援演练;

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

第四十六条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

第九十条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；